

# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

## технического обслуживания сайта

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью « \_\_\_\_\_ », в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое «Заказчик», и гражданин(ка) РФ \_\_\_\_\_, применяющий(ая) специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», именуемый(ая) «Исполнитель», совместно «Стороны», заключили настоящий договор о следующем.

### 1. Предмет и объем услуг

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги технического обслуживания сайта \_\_\_\_\_ в объеме Приложения № 1, а Заказчик - принимать и оплачивать услуги. Период обслуживания: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

1.2. Обслуживание может включать мониторинг, резервное копирование, обновления, устранение ошибок и размещение контента в согласованных пределах. Поддержка корпоративной почты включается только при прямом указании в Приложении № 1.

1.3. Редизайн, разработка новых функций, миграции, массовое наполнение и восстановление после вмешательства третьих лиц оплачиваются отдельно, если они не включены в объем услуг. Дополнительные работы выполняются после письменного согласования задания, цены и сроков.

### 2. Заявки и порядок обслуживания

2.1. Заявки направляются по согласованному каналу и содержат описание проблемы, URL, время возникновения и шаги воспроизведения. Режим поддержки, категории заявок, сроки реакции и порядок решения определяются Приложением № 1.

2.2. Время реакции означает срок подтверждения заявки и начала диагностики. Срок устранения согласуется после диагностики с учетом зависимости от провайдеров и доступов. Круглосуточная поддержка и конкретный уровень доступности применяются только при отдельном письменном согласовании.

2.3. Перед изменениями Исполнитель создает резервную копию, если это технически возможно. Работы, способные привести к перерыву работы сайта, проводятся в согласованное окно. При аварии допускаются необходимые действия по согласованному в Приложении № 1 порядку.

2.4. Заказчик предоставляет необходимые доступы и материалы, своевременно оплачивает домен, хостинг, почтовый сервис и лицензии и назначает контактное лицо. Исполнитель уведомляет о выявленных проблемах и фиксирует выполненные действия в отчете.

### 3. Цена и порядок расчетов

3.1. Стоимость обслуживания за расчетный период: \_\_\_\_\_ руб. Расчетный период: \_\_\_\_\_. Включенный объем и стоимость сверх лимита: согласно Приложению № 1. Поля цены заполняются до подписания.

3.2. Порядок оплаты (аванс / по факту): \_\_\_\_\_. Срок оплаты: \_\_\_\_\_. Оплата производится на счет Исполнителя. НДС не предъявляется в связи с применением НПД, кроме установленных законом случаев.

3.3. Расходы на внешние сервисы и дополнительные услуги предварительно согласуются письменно. Неполный период оплачивается по правилу: \_\_\_\_\_. При прекращении договора расчеты производятся с учетом фактически оказанных услуг и требований закона.

#### 4. Отчетность и приемка

4.1. По окончании каждого расчетного периода Исполнитель в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней направляет отчет с перечнем заявок и работ, использованным объемом услуг, сведениями о резервных копиях и нерешенных вопросах, а также акт оказанных услуг.

4.2. Заказчик в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированные замечания. Исполнитель устраняет недостатки своих услуг за свой счет в согласованный срок. Молчание Заказчика само по себе не признается приемкой.

#### 5. Доступы, конфиденциальность и права

5.1. Владелец домена и аккаунтов остается Заказчик. Исполнитель получает минимально необходимый доступ и использует его только для исполнения договора. Передача паролей производится защищенным способом. Доступы не могут удерживаться для обеспечения оплаты.

5.2. Стороны сохраняют конфиденциальность полученных сведений и учетных данных в течение договора и после его окончания. Исполнитель без промедления сообщает о выявленном инциденте безопасности; канал уведомления определяется Приложением № 1.

5.3. При необходимости обработки персональных данных по поручению Заказчика до предоставления доступа заключается отдельное поручение по части 3 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ с перечнем данных, операций, целей, требований защиты, конфиденциальности и уведомления об инцидентах. Заказчик обеспечивает законные основания обработки.

5.4. Подключение третьих лиц к данным или учетным записям требует письменного согласования Заказчика. При завершении договора Исполнитель передает актуальные материалы и отчет о состоянии сайта, прекращает использование доступов и удаляет свои копии конфиденциальных данных, кроме данных, хранение которых обязательно по закону.

5.5. Создание новых охраняемых результатов и передача прав на них оформляются отдельным подписанным заданием с идентификацией результата, сроками, размером вознаграждения за права и моментом их перехода. Права на существующий сайт и сторонние компоненты сохраняются согласно первоначальным договорам и лицензиям.

#### 6. Статус Исполнителя и чеки

6.1. Исполнитель подтверждает статус плательщика НПД на дату заключения договора и обязуется уведомить Заказчика об утрате статуса или невозможности применения НПД к выплатам по договору не позднее следующего рабочего дня с момента, когда ему стало об этом известно. Заказчик вправе проверять статус через сервис ФНС перед каждой оплатой.

6.2. Стороны подтверждают, что Заказчик не является текущим работодателем Исполнителя и не был его работодателем в течение предшествующих двух лет. При несоответствии этому условию Стороны до оплаты согласуют надлежащий налоговый порядок; условия договора не освобождают Заказчика от установленных законом обязанностей.

6.3. На каждую полученную оплату Исполнитель формирует чек в «Мой налог» с наименованием работ (услуг) и ИНН Заказчика и направляет его на согласованный адрес электронной почты. Чек передается в срок, установленный статьей 14 Федерального закона № 422-ФЗ. Об аннулировании или исправлении чека Исполнитель уведомляет Заказчика и передает корректный чек, если он требуется.

6.4. Исполнитель самостоятельно организует выполнение задания. Договор не устанавливает трудовой функции, рабочего места, подчинения правилам внутреннего трудового распорядка, отпусков или иных трудовых гарантий. Налоговые обязанности Сторон определяются законом с учетом фактических обстоятельств.

#### 7. Ответственность

7.1. Стороны несут ответственность по законодательству РФ. Исполнитель отвечает за ненадлежащее выполнение принятых обязательств. Сбои внешних сервисов оцениваются с учетом причины и действий Исполнителя; согласованные резервирование и восстановление остаются его обязанностью.

7.2. При препятствиях к исполнению Сторона уведомляет другую без промедления. Освобождение от ответственности возможно только при наличии установленных законом оснований.

## 8. Срок, прекращение и споры

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания. Продление срока осуществляется письменным соглашением Сторон. При необходимости приостановки обслуживания Стороны согласуют ее сроки и порядок сохранения данных.

8.2. Заказчик вправе отказаться от договора с оплатой фактически понесенных Исполнителем расходов в соответствии со статьей 782 ГК РФ. Исполнитель вправе отказаться при условии полного возмещения Заказчику убытков по этой статье. Сторона уведомляет о планируемом отказе по возможности за \_\_\_\_\_ календарных дней; это не ограничивает право на отказ по закону.

8.3. В течение \_\_\_\_\_ рабочих дней после прекращения Исполнитель передает отчет, актуальные файлы и резервные копии в пределах имеющихся у него данных. Заказчик отзывает доступы. Неотработанный аванс возвращается в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней после определения суммы расчетов по закону.

8.4. Претензии направляются письменно; срок ответа - \_\_\_\_\_ календарных дней. Споры разрешаются компетентным судом по правилам подсудности законодательства РФ.

## 9. Заключительные положения

9.1. Приложение № 1 является неотъемлемой частью договора. Изменения объема, цены и сроков оформляются подписанным соглашением. Рабочие заявки и согласования направляются с адресов, указанных в реквизитах и Приложении № 1.

9.2. Договор и акты подписываются на бумаге либо электронной подписью в соответствии с законом и соглашением Сторон. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.

## 10. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК / ООО                                                                                                                                                                       | ИСПОЛНИТЕЛЬ / ПЛАТЕЛЬЩИК НПД                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование: _____<br>_____<br>ИНН / КПП: _____<br>ОГРН: _____<br>Адрес: _____<br>_____<br>Банк: _____<br>Р/с: _____<br>К/с: _____<br>БИК: _____<br>E-mail: _____<br>Телефон: _____ | Ф.И.О.: _____<br>_____<br>ИНН: _____<br>Паспорт: _____<br>Выдан: _____<br>_____<br>Адрес: _____<br>_____<br>Банк: _____<br>Счет: _____<br>БИК: _____<br>К/с: _____<br>E-mail / телефон: _____ |
| Должность: _____<br><br>_____ / _____<br>Подпись Ф.И.О.<br>М.П. (при наличии)                                                                                                        | _____/_____<br>Подпись Ф.И.О.                                                                                                                                                                 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

## Регламент технического обслуживания

к договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

| Параметр                                                                        | Согласованные условия   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Сайт, CMS / стек, хостинг                                                       | _____<br>_____          |
| Расчетный период и лимит услуг / часов                                          | _____                   |
| Мониторинг: объекты и периодичность                                             | _____<br>_____          |
| Резервные копии: состав, частота, место, срок хранения, проверка восстановления | _____<br>_____<br>_____ |
| Обновления: состав и периодичность                                              | _____<br>_____          |
| Исправления и контент: перечень и лимиты                                        | _____<br>_____          |
| Почта: включена ли; объем поддержки                                             | _____<br>_____          |
| Дни, часы и часовой пояс поддержки                                              | _____                   |
| Каналы заявок и уведомлений об инцидентах                                       | _____                   |
| Критическая заявка: критерий / время реакции                                    | _____<br>_____          |
| Обычная заявка: критерий / время реакции                                        | _____<br>_____          |
| Плановые работы / окно обслуживания                                             | _____                   |
| Порядок аварийных действий и согласования                                       | _____<br>_____          |
| Ответственные лица с обеих сторон                                               | _____<br>_____          |
| Цена сверх лимита / порядок согласования                                        | _____<br>_____          |
| Отчет: форма и канал передачи                                                   | _____                   |

Заказчик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_